



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 9 del 12 febbraio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Designazione del nuovo Funzionario Responsabile in materia di tributi di pertinenza della gestione straordinaria di liquidazione presso il Comune di Squillace- **Aggiornamento Scheda Tecnica Allegato 5 della Convenzione denominata Assistecoattivo sottoscritta in data 15/11/2018 con Assist S.p.A.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **DODICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **10,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- **che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;**

DATO ATTO:

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non

può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in

caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;
- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, **può auto-organizzarsi.**

CONSIDERATO: - che la propria attività commissariale sarà ispirata:

- ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, dell D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

TENUTO CONTO:- che in base all'art.252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatasi entro il **31 dicembre 2013**;

VISTA

la propria deliberazione commissariale n. 8 del 12 febbraio 2021 con la quale si è provveduto a designare come nuovo funzionario responsabile dei tributi comunali relativi ad esercizi di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione il dott. Pasquale Muccari, nuovo Responsabile dell'area Finanziaria del Comune di Squillace (designato con decreto sindacale n. 19 del 28/01/2021) con decorrenza odierna ed in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Emanuela Mercurio;

VISTA:

- la convenzione denominata "ASSISTCOATTIVO" sottoscritta in data 15/11/2018 con Assist S.p.A., con relativi allegati e schede tecniche, con la quale sono stati regolati i rapporti per i servizi di riscossione coattiva, e ingiunzione fiscale sulle entrate di competenza di questo O.S.L.;

VISTA:

la deliberazione commissariale n. 87 del 29/11/2018 con la quale è stata approvata e accettata l'offerta presentata da Assist SpA di integrazione della convenzione già stipulata in data 15/11/2018, a seguito della deliberazione commissariale n. 81/2018, e relativa alle pratiche restituite da PosteTributi e già caricate sul sistema informatico Assistweb;

RAVVISATA

- la necessità di procedere, per i motivi di cui sopra riportati, all'aggiornamento della Scheda Tecnica Allegato 5 della Convenzione denominata Assistcoattivo sottoscritta in data 15/11/2018 con Assist S.p.A;



DELIBERA

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere, a seguito della designazione del nuovo funzionario responsabile dei tributi

comunali relativi ad esercizi di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, all'aggiornamento della Scheda Tecnica Allegato 5 della Convenzione denominata Assistcoattivo sottoscritta in data 15/11/2018 con Assist S.p.A di cui alla delibera commissariale n. 87 del 29/11/2018, composta da n. 8 pagine, che allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

- 3) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- 5) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:
 - al Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace (CZ) pro-tempore;
 - alla Società Assist SpA;
 - al Sindaco ed al Segretario Comunale del Comune di Squillace.

Alle ore 10,30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)



